

1500622-42.2022.8.26.0581
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Homicídio Simples
Magistrado: Érica Regina Figueiredo
Comarca: São Manuel
Foro: Foro de São Manuel
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 04/12/2022
...

CINESIO ALVES FURQUIM, qualificado nos autos digitais em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 129, §1º, I, c.c o art. 61, II, "a" e "c", ambos do Código Penal, porque, na tarde de 22 de maio de 2022, na Rua José Giorgeto, Jardim Karina, na cidade de Areiópolis, nesta Comarca de São Manuel, o acusado, utilizando um pedaço de madeira, conforme auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Manuel
Foro de São Manuel
2ª Vara
Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500622-42.2022.8.26.0581 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500622-42.2022.8.26.0581
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CINESIO ALVES FURQUIM

Vistos.

CINESIO ALVES FURQUIM, qualificado nos autos digitais em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 129, §1º, I, c.c o art. 61, II, "a" e "c", ambos do Código Penal, porque, na tarde de 22 de maio de 2022, na Rua José Giorgeto, Jardim Karina, na cidade de Areiópolis, nesta Comarca de São Manuel, o acusado, utilizando um pedaço de madeira, conforme auto de exibição e apreensão juntado aos autos, ofendeu a integridade corporal de Ronildo de Carvalho, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme laudo pericial de p. 108/109.
O réu foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído livremente a este Segundo Ofício Judicial para realização de audiência, oportunidade na qual, após a manifestação das partes, decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (p.72/74).
A denúncia foi recebida por decisão datada de 07 de junho de 2022 (p. 115/116).
O réu foi devidamente citado na p.151 e apresentou resposta escrita à acusação na p.156.
Cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP, incluído pela Lei 13.964/19 realizado nas p.187/188.
Durante a instrução, realizada pelo sistema de videoconferência, foram ouvidos o ofendido e uma testemunha arrolada na denúncia, sendo o réu interrogado ao final, conforme gravação audiovisual juntada na p.204.

Na fase do artigo 402 do CPP as partes nada requereram, sendo declarada encerrada a instrução criminal (p.202).

Em memoriais escritos, a D. Promotora de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (p.208/212).

Já a N. Defesa técnica, a seu turno, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e que seja considerada sua preponderância sobre as agravantes (p.213/216).

Eis o breve relato.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou nulidades processuais a sanar, passo a decidir.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de p.04/05, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p.34/35, Auto de Exibição e Apreensão de p.36, Imagens Fotográficas de p.99/101, Laudo Médico de p.102/103, bem como pelo Laudo de Lesão Corporal de p.108/109.

No tocante a autoria, observo que o réu Cinésio Alves Furquim, quando ouvido em solo policial nas p.12/13, disse que ingeriu bebida alcoólica e desentendeu-se com a vítima, seu conhecido, em razão dele ter furtado uma lata de óleo de cozinha de sua residência, onde se reuniam, e desferiu-lhe três pauladas na cabeça, após o que se embrenhou em um matagal próximo, onde foi localizado por policiais militares com o caibro utilizado para golpear a vítima.

E quando de seu interrogatório judicial, voltou a confessar a autoria do crime, acrescentando que a vítima almoçou em sua residência, fizeram uso de álcool e maconha e, após uma discussão por conta de um litro de óleo, desferiu murros na boca e na testa dele, além de duas pauladas. Disse que estava muito nervoso e alterado, declarando-se arrependido.

A seu turno, a vítima Ronildo de Carvalho informou que o réu era seu amigo e frequentava a casa dele de vez em quando, ocasiões nas quais faziam uso de álcool, o que também fizeram na data dos fatos, até que um indivíduo conhecido por "Pepão" disse que ele estava roubando óleo do acusado, que se muniu de um pedaço de madeira e o golpeou na cabeça, por trás, fazendo com que perdesse a consciência e ficasse desacordado por quatro dias, sendo necessária intervenção cirúrgica para o realizar um enxerto. Soube que o réu foi impedido de continuar a agressão por uma outra pessoa. Que ainda possui muitas dores na cabeça e, nessas ocasiões, precisa tomar injeções, faz uso de medicações por conta da lesão, bem como realiza acompanhamento psicológico e psiquiátrico junto à rede pública de saúde. No mais, disse que quando prestou declarações na fase policial ainda estava atordoado e dopado de remédios e que levou setenta e cinco pontos na cabeça.

Clesio Leão dos Santos, policial militar, disse que, na data dos fatos, foi acionado para atender ocorrência de agressão com um pedaço de madeira e, quando chegou no local dos fatos, a vítima já havia sido socorrida. Que se dirigiu ao hospital e foi informado pelo médico plantonista que a vítima havia sofrido afundamento e traumatismo craniano em virtude da agressão. Diante disso, se dirigiu à residência do acusado, conhecido como 'Peleção', onde havia algumas pessoas que informaram que ele havia agredido Ronildo com várias pauladas na cabeça, após uma discussão ocorrida por conta de um furto de óleo. Após uma breve busca, localizou o acusado embrenhado no matagal e ainda na posse do pedaço de pau com manchas de sangue, possivelmente da vítima e, ao tentar efetuar sua abordagem, ele tentou se desvencilhar da equipe, mas foi detido e confessou que havia utilizado aquele objeto para golpear a vítima na cabeça por cerca de três vezes, porque ele havia subtraído um litro de óleo em data anterior. Ele disse, ainda, que o primeiro golpe foi desferido por trás, fazendo com que a vítima caísse ao solo e, mesmo assim, ainda desferiu outros golpes. No mais, disse que o acusado é bastante conhecido dos meios policiais por se envolver em brigas, agressões e lesões corporais, já com relação à vítima, tem conhecimento apenas de uma medida protetiva deferida em favor de sua avó.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial militar, André Olavo Pedro quando ouvido pela d. Autoridade Policial nas p.07/08.

Pois, bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a confissão do acusado, em todas as oportunidades que se manifestou nos autos, está em conformidade com a prova colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima e do policial militar Clésio.

E corroborando as suas declarações, o teor do laudo médico de p. 102/103 donde consta "paciente encaminhado via CROSS em 22/05/2022 devido a TCE, sendo verificado em exame de imagem a presença de Hemorragia Subdural Aguda. Submetido a cirurgia para drenagem de hematoma, evoluiu sem deficits neurológicos", evidenciando, dessa forma, a gravidade das lesões causadas e que o incapacitaram de realizar as atividades habituais por mais de trinta dias.

Acrescenta-se, ainda, que o laudo pericial juntado nas p.108/109 concluiu que a vítima apresenta lesões corporais de natureza grave pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas que necessitaram de pronta intervenção cirúrgica.

Outrossim, as imagens fotográficas de p.99/101, deixam evidente a violência, brutalidade e agressividade com que a vítima foi atingida com o pedaço de madeira retratado no laudo pericial de p. 141/146 que ainda apresentou resultado positivo para a presença de sangue humano.

A par disso, não o favorece a circunstância de eventualmente ter agido sob efeito de álcool e drogas, pois é da letra do artigo 28, II do Código Penal que não excluem a imputabilidade penal: II a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

De mais a mais, se fazia uso de álcool ou drogas, fazia movido pela busca do próprio prazer, devendo arcar com as consequências de suas opções pessoais. E se eventualmente estava sob seus efeitos, tal estado não era resultante de caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI que: "Voluntária é a embriaguez desejada livremente pelo agente e culposa, aquela que ocorre por conta da imprudência do bebedor. Preceitua o Código Penal que, nesses casos, não se pode excluir a imputabilidade do agente, vale dizer, não se pode afastar a sua culpabilidade."

Oportuno, por fim, consignar que restaram bem demonstrados nos autos a presença da circunstância agravante do motivo fútil, considerando que a agressão foi motivada por uma suposta subtração de um litro de óleo, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando seus relatos no sentido que foi golpeada por trás, fato que o próprio réu admitiu quando confessou o fato ao policial militar Clésio. Em remate, de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 129, §1º, I, c.c o art. 61, II, "a" e "c", ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Na aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, notadamente os maus antecedentes do acusado, envolvido em práticas delitivas desde longa data, inclusive por infrações penais cometidas com violência contra pessoa, conforme se observa da sua F.A. de p.124/135 e certidão de p.136/140, aliado a desabonadora conduta social do acusado, conforme se extrai das declarações do policial militar ouvido que o mesmo era conhecimento dos meios policiais por seu envolvimento em brigas, agressões e lesões corporais, bem como das consequências do crime para a vítima, necessitando do uso de medicamentos e acompanhamento psicológico e psiquiátrico, fixo a pena base 1/3(um terço) acima do mínimo legal, a saber, 1(um) ano e 4(quatro) meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (autos n. 0001936-20.2010.8.26.0581), circunstâncias igualmente preponderantes, procedo a compensação entre elas e, considerando a presença das agravantes genéricas previstas nas alíneas "a" e "c", do inciso II, do artigo 61 do CP, nos termos já fundamentados, majoro a pena em 1/5(um quinto), resultando em 1(um) ano, 7(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão.

Na ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a torno definitiva em tal patamar.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, 'c', da Lei das Execuções Penais e

a jurisprudência do E. TJSP.

Impõe-se, como exigência da individualização da pena, a fixação do regime fechado para o seu cumprimento inicial, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, notadamente os maus antecedentes do acusado que ostenta condenações transitadas por crimes, inclusive cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, além de ser reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que incompatível com o regime inicial fixado, além da prática do crime envolver violência contra a pessoa, o que aliado aos maus antecedentes e à reincidência do acusado afastam o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, bem como as benesses neles dispostas não se mostrarem indicadas ou cabíveis, pelos fundamentos já expostos.

Por fim, a manutenção da custódia cautelar do acusado se justifica em razão desta sentença penal condenatória, estando presentes, no caso em tela, os requisitos da prisão preventiva, por tratar de medida necessária à garantia da ordem pública diante do evidente risco de reiteração delitiva, tal como constou da decisão que decretou sua prisão preventiva, observando-se, nesse sentido o recente julgamento pelo C. STJ no RHC 153.622/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CINESIO ALVES FURQUIM como incurso no artigo 129, § 1º, I, c.c o art. 61, I e II, "a" e "c", do Código Penal, à pena de 1(um) ano, 7(sete) meses e 6(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, na forma da fundamentação.

Mantenho a custódia cautelar do réu, nos termos da fundamentação do julgado, recomendando que permaneça no local onde se encontra recolhido até o trânsito em julgado, após o que arcará com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, se o caso No mais, considerando que o objeto apreendido nos autos não possui valor econômico, bem como considerando que o laudo pericial encontra-se juntado aos autos nas p.141/146, fica desde já autorizado sua destruição.

Por fim, arbitro os honorários ao defensor nomeado nos autos no valor máximo da tabela em vigor, expedindo-se certidão oportunamente.

P. I.C.

São Manuel, 04 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA